

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 946/2532	พนักงานอัยการ จังหวัด นนทบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย บุญ มี สิม มี กับพวก	โจทก์
	นาย สม ชาย จิระวิจิตรกุล	จำเลย

ป.อ. มาตรา 72, มาตรา 90, มาตรา 295, มาตรา 297

จำเลยใช้มีดปังตอฟันโจทก์ร่วมที่ 1 ถูกที่หน้าผากด้านขวาได้รับบาดเจ็บสาหัส จำเลยจะฟันซ้ำ โจทก์ร่วมที่ 2 ซึ่งเป็นภรรยาของโจทก์ร่วมที่ 1 วิ่งเข้ามาขวางไว้จึงถูกจำเลยฟันที่ศีรษะ จำเลยจะฟันซ้ำ โจทก์ร่วมที่ 2 ยกมือขึ้นรับจึงถูกฟันที่นิ้วมือ เป็นเหตุให้โจทก์ร่วมที่ 2 ได้รับอันตรายแก่กาย จำเลยกระทำโดยบันดาลโทสะ จึงมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 295 และมาตรา 297 ประกอบด้วยมาตรา 72 แต่การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามป.อ. มาตรา 297 ประกอบด้วยมาตรา 72 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา 90.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 364, 365, 297, 295 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

นายบุญมี สิมมี และนางเชือน สิมมี ผู้เสียหายทั้งสองยื่นคำร้องขอเข้าเป็น
โจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
295, 297 ประกอบด้วยมาตรา 72 จำคุก 2 เดือน ของกลางรับคำขออื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาตามฎีกาของจำเลยมีว่า จำเลยใช้มีดปังตอฟันทำร้าย
โจทก์ร่วมทั้งสองตามที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมาหรือไม่ หากฟังว่าจำเลยกระทำความ
กล่าวจริงข้อเท็จจริงก็ฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยกระทำไปโดยบันดาลโทสะตามที่ศาล
ล่างทั้งสองรับฟังมาเพราะโจทก์และโจทก์ร่วมมิได้ฎีกาคัดค้านในข้อนี้ ในปัญหาดัง
กล่าวโจทก์มีตัวโจทก์ร่วมทั้งสองมาเบิกความยืนยันว่า จำเลยใช้มีดปังตอของกลาง
ฟันโจทก์ร่วมที่ 1 ถูกที่หน้าผาก จำเลยจะเข้าฟันซ้ำ โจทก์ร่วมที่ 2 เข้าไปขวางไว้
โจทก์ร่วมที่ 2 จึงถูกจำเลยฟันที่ศีรษะจำเลยฟันซ้ำ โจทก์ร่วมที่ 2 เอามือรับไว้จึงถูก
ฟันที่นิ้วมือนอกจากนี้ยังได้ความจากนายฉอ้อน คุ่มภัย พยานโจทก์อีกปากหนึ่งว่า
พยานได้เห็นชายคนหนึ่งใช้มีดฟันโจทก์ร่วมทั้งสองในขณะที่เกิดเหตุด้วยเพียงแต่
พยานปากนี้ไม่แน่ใจว่าคนที่ใช้มีดฟันโจทก์ร่วมทั้งสองคือจำเลยหรือไม่เท่านั้น
สำหรับนายสุชาติ สิมมี บุตรชายโจทก์ร่วมทั้งสองมาเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า
พยานเห็นเหตุการณ์ตอนที่จำเลยกำลังใช้มีดฟันศีรษะโจทก์ร่วมที่ 2 จำเลยฟันซ้ำ
โจทก์ร่วมที่ 2 เอามือรับมีดหลุดจากมือ ตามคำเบิกความของจำเลยตำรวจนครบาล สุ

วรรณเขตร์และจำสืบทำรวจสารวจณ์ กลิ่นช้าง พยานโจทก์ซึ่งเป็นผู้จับกุมจำเลยได้
ความว่าเมื่อพยานทั้งสองไปถึงที่เกิดเหตุ โจทก์ร่วมที่ 2 นำมิดปั๋งตอของกลางมา
มอบให้พยานแล้วระบุว่าจำเลยเป็นผู้ใช้มิดดังกล่าวพันโจทก์ร่วมทั้งสอง ตามรายงาน
ความเห็นการตรวจชันสูตรบาดแผลของโจทก์ทั้งสอง เอกสารหมาย จ.4 และ จ.6
นั้น ปรากฏว่าโจทก์ร่วมที่ 1 มีบาดแผลที่หน้าผากแถบขวายาว 5 เซนติเมตร โลหิต
ไหล กะโหลกแตกร้าวส่วนโจทก์ร่วมที่ 2 มีบาดแผลที่ศีรษะด้านข้างแถบซ้ายยาว 2
เซนติเมตร โลหิตไหลและที่ระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยมือซ้ายยาว 4 เซนติเมตร โลหิต
ไหล สันนิษฐานว่าถูกของแข็งมีคม สำหรับโจทก์ร่วมที่ 1 จะต้องรักษาตัว 30 วัน
โจทก์ร่วมที่ 2 จะต้องรักษาตัว 8 วัน นายแพทย์มานิตย์ ศรีปราโมทย์ ผู้รักษา
บาดแผลของโจทก์ทั้งสองก็มาเบิกความรับรองรายงานดังกล่าว และยังเบิกความว่า
จนกระทั่งวันที่ 24 ตุลาคม 2526 ซึ่งเป็นเวลาหลังเกิดเหตุถึงเกือบ 4 เดือน บาดแผล
ของโจทก์ร่วมที่ 1 ก็ยังไม่หายดีเกิดการอักเสบ โจทก์ร่วมที่ 1 ต้องรักษาตัวอยู่ในโรง
พยาบาลอีก 4 วัน พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลย
ใช้มิดปั๋งตอพันทำร้ายร่างกายโจทก์ร่วมทั้งสองเป็นเหตุให้โจทก์ร่วมที่ 1 ได้รับบาด
เจ็บสาหัสและโจทก์ร่วมที่ 2 ได้รับบาดเจ็บ พยานจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยาน
โจทก์ได้ สำหรับโทษที่ศาลอุทธรณ์กำหนดมานั้น ศาลฎีกาเห็นว่า เหมาะสมแก่รูปคดี
แล้วไม่มีเหตุที่จะกำหนดโทษให้เบาลงหรือรอการลงโทษให้จำเลยตามที่จำเลยฎีกา
แต่ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295,
297 ประกอบด้วยมาตรา 72 โดยไม่ระบุว่าให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 297 ประกอบด้วยมาตรา 72 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดนั้น ศาลฎีกาเห็น
สมควรแก้ไขเสียให้ชัดเจน"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295,
297 ประกอบด้วยมาตรา 72 แต่การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมาย
หลายบทจึงให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ประกอบด้วยมาตรา

72 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา 90 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การทำร้ายคนหลายคนในระยะเวลาติดต่อกัน โดยผู้กระทำความผิดเจตนาในการกระทำแต่ละอันต่างกัน ถือเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมหรือหลายกระทงดังเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 695/2460 ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยได้พบคนหลายคนในสถานที่เดียวกัน และจำเลยได้ใช้ดาบฟันคน 3 คนคนหนึ่งมีบาดแผลถึงบาดเจ็บสาหัส แล้วหันไปฟันอีกคนหนึ่ง และฟันคนอีกคนหนึ่ง ถือว่าการกระทำของจำเลยต่างกรรมต่างวาระกัน จึงเรียงกระทงลงโทษจำเลยเป็น 3 กระทง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1520/2506 ข้อเท็จจริงได้ความว่า ภ.ผู้ใหญ่บ้าน ส.ตำรวจกบ.ราษฎรไปสืบสวนจับกุมจ. ผู้ร้ายขณะที่ ภ.สอบถามปากคำจ. ซึ่งได้รับบาดเจ็บอยู่ขณะนั้น จำเลยใช้ไม้ตีทำร้าย ภ.แล้วติง.และตีส. ด้วย แม้เป็นการกระทำในระยะเวลาติดต่อกัน ถือได้ว่าการกระทำของจำเลยต่างกรรมต่างวาระกัน เมื่อโจทก์ฟ้องและศาลลงโทษจำเลยฐานทำร้ายร่างกายผู้เสียหายคนหนึ่งแล้วคดียอมเสร็จเด็ดขาดไปเฉพาะกระทงความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้เสียหายคนนั้นเท่านั้น ส่วนกระทงความผิดที่จำเลยทำร้ายผู้เสียหายอื่นยังหาได้มีการพิจารณาพิพากษาเสร็จเด็ดขาดไปไม่ โจทก์จึงฟ้องจำเลยอีกได้

ไม่เป็นฟ้องซ้ำ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 539/2509 จำเลยเห็น ก. หาเหตุอยู่กับ ท.ซึ่งเป็นภริยา จำเลยมีความหึงหวง จึงใช้มีดเข้าไปฟัน ก. 2-3 ทีท.เข้าช่วยป้องกันก.โดยเข้ากอดตัวจำเลยไว้จำเลยแทงท. มาทางข้างหลังจน ท.ล้มลงและแทงอีกหลายครั้งจนท. ถึงแก่ความตายแล้วจำเลยไล่แทงทำร้าย ก. อีกจน ก. ถึงแก่ความตาย การที่จำเลยฟันทำร้าย ก.และแทงทำร้าย ท. ถึงแก่ความตายแต่ละคนนั้นเป็นการกระทำคนละกรรมเพราะจำเลยได้กระทำต่อบุคคลทั้งสองโดยฟันแทงคนละทีกัน ไม่ใช่ฟันหรือแทงครั้งเดียวแต่เกิดผลทำให้คนถูกทำร้ายถึงสองคน แต่สำหรับการกระทำของจำเลยที่กระทำต่อ ก. ตั้งแต่ฟัน ก. แล้ว ท.เข้ามาขัดขวางและในที่สุดจำเลยได้วิ่งไล่ตามไปฟัน ก. ถึงแก่ความตายนั้น เป็นการกระทำต่อเนื่องเป็นกรรมเดียวกัน พุทธินิพนธ์แห่งคดีถือได้ว่าจำเลยทำร้าย ก. และ ท. ต่างกรรมต่างวาระกัน กรณีจึงเข้าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ไม่ใช่มาตรา 90 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1614/2513 จำเลยใช้เหล็กฆูดซาฟต์แทงทำร้ายผู้ตายจนถึงแก่ความตาย ว. ร้องห้ามและเข้าขัดขวาง จำเลยจึงหันมาใช้เหล็กฆูดซาฟต์แทงว. เป็นอันตรายแก่กายถึงสาหัส การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1631/2523 จำเลยยิง พ.2 นัด แล้วเจตนายิง ส.และก.ซึ่งเดินตามพ.มาด้วยอีกกระสุนปืนถูกพ.ตายส.ถูกยิง 2 นัด เป็นอันตรายสาหัส กระสุน 1 นัด เจียด ก. ไป ดังนั้นจำเลยมีความผิดฐานฆ่าคน กรรมหนึ่ง กับฐานพยายามฆ่าผู้อื่นอีก 2กรรม (ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ว่าเป็นการยิงทั้งหมดรวม 5 นัด โดยยิง พ.2นัดยิงส.2 นัดและยิง ก. 1 นัด) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1559/2526 ขณะที่ ส. กับน้องชายจำเลยกำลังทะเลาะวิวาทและต่างคนต่างใช้เท้าเตะถีบกันอยู่นั้น จำเลยได้ใช้ปืนยิง ส.1นัดกระสุนปืนถูกส. ล้มลง จากนั้นจำเลยถือปืนวิ่งไปหา พ. ซึ่งยืนดูห่างออกไปประมาณ 1 วาเศษ แล้วใช้อาวุธปืนตีศีรษะ พ.หนึ่งครั้งและยิงที่บริเวณศีรษะอีก1นัดพ. ล้มลง จำเลยวิ่งกลับไปยิง ส.อีก2-3นัดโจทก์ร่วมซึ่งเป็นมารดาของพ. และเป็นแม่ยายของ ส. เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้วิ่งหนี

ไปจากที่เกิดเหตุ จำเลยวิ่งตามและใช้ปืนยิงโจทก์ร่วม 1 นัด แต่กระสุนปืนไม่ถูก เมื่อโจทก์ร่วมล้มลงจำเลยวิ่งไล่ไปทันและได้ใช้อาวุธปืนดีทำร้ายศีรษะโจทก์ร่วมจนเป็นอันตรายแก่กายถึงบาดเจ็บ ส่วน ส.และพ.ได้ถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาเพราะบาดแผลที่จำเลยยิง การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระกัน กรณีต้องด้วยมาตรา 91 แห่งประมวลกฎหมายอาญา จำเลยคงมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น 2 กรรมและมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นอีก 1 กรรม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2028/2530 ข้อเท็จจริงได้ความว่า ขณะที่จำเลยใช้ไขควงแทง ป. ผู้เสียหาย ส. ผู้เสียหายอีกคนหนึ่งได้เข้ามาช่วยเหลือขัดขวางจำเลย จำเลยได้ใช้ไขควงนั้นแทง ส. อีก เป็นการกระทำต่อผู้เสียหายทั้งสองคนละครั้งกันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 แต่อย่างไรก็ดี การทำร้ายคนหลายคนหรือ การฆ่าคนหลายคนอันเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในเวลาต่อเนื่องกันและเกิดจากเจตนาอันเดียวกันอาจถือเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวได้ ดังเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 264/2499 ก. ทำร้าย ข. และ ค. โดยไม่ปรากฏว่าเป็นเจตนาคนละอันกัน ถือเป็นความผิดกรรมเดียว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1429/2515 จำเลยซึ่งเป็นบิดาเอายาฆ่าแมลงให้บุตร 2 คนกินด้วยเจตนาแต่ประการเดียวว่าต้องการให้ลูก ๆ และตนเองตายไปเสียพร้อม ๆ กันเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ยาก หาได้มีเจตนาที่อยากจะให้เห็นลูก ๆ ต้องตายแยกเป็นคน ๆ ไปไม่ ปรากฏว่าบุตรคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งแพทย์ให้การรักษาทัน ดังนั้น การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียว แต่เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1666/2521 จำเลยมีเจตนาจะฆ่า พ.และย.เพราะมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน จำเลยยิง พ.กับย. ขณะนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันเดียวกันมา แม้จะฟังว่าจำเลยยิง พ.กับย. 2-3 นัดก็ตาม ก็เป็นการยิงเพื่อเจตนาฆ่า พ.และย. ให้ตายในคราวเดียวกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวอันเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 70/2532 จำเลยกับพวกมีเจตนาร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา เพราะ

เหตุเคยมีเรื่องวิวาททำร้ายกับนักเรียนโรงเรียนซึ่งจำเลยกับพวกเรียนอยู่ โดยจำเลย
ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้พวกจำเลยซ้อนท้ายมา เมื่อพบผู้ตายกับผู้เสียหายต่างแต่ง
กายชุดเครื่องแบบวิทยาลัยเทคนิคยะลาและยืนอยู่ใกล้กันจึงยิงคนทั้งสองในเวลาต่อ
เนื่องกัน เมื่อไม่ปรากฏว่าพวกจำเลยที่ยิงมีเจตนายิงเฉพาะผู้ตาย แต่เพิ่มเจตนายิงผู้
เสียหายอีกคนหนึ่งในภายหลังเป็นพิเศษแล้ว ต้องฟังเป็นคุณแก่จำเลยกับพวกร่วม
กันกระทำผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท มิใช่สองกรรมสองกระทง ข้อเท็จ
จริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุเป็นกรณีที่จำเลยใช้มีดบังตอฟันทำร้าย
โจทก์ร่วมที่ 1 และจะฟันซ้ำแล้วโจทก์ร่วมที่ 2 ผู้เป็นภริยาของโจทก์ร่วมที่ 1 ได้วิ่ง
เข้ามาขวางไว้ จึงถูกจำเลยฟันที่ศีรษะ และจำเลยจะฟันซ้ำในระยะเวลาติดต่อกัน
โจทก์ร่วมยกมือขึ้นรับจึงถูกฟันที่นิ้วมือเป็นอันตรายแก่กาย โดยไม่ปรากฏว่าจำเลย
มีเจตนาในอันที่จะทำร้ายโจทก์ร่วมที่ 2 แยกต่างหากเป็นคนละอันกับการทำร้าย
โจทก์ร่วมที่ 1 ซึ่งแตกต่างจากข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1614/2513
และ 2028/2530 ที่ผู้กระทำมีเจตนาที่จะกระทำต่อผู้เข้ามาขัดขวางหรือช่วยเหลือ
โดยตรงอีกทางหนึ่งดังนั้น ข้อวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีเรื่องนี้จึงเห็นว่าการกระทำ
ของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 90 มิใช่ความผิดหลายกรรมตามมาตรา 91 ดังเช่นกรณีตามคำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 1614/2513 และ 2028/2530 กิติบุรพวรรณ